

מסורת הש"ס

(א) צ"ק ס"ה, (ב) ע"י תוספות לעיל לט: ד"ה ולסוף, (ג) ו"ל ויבמה. יעב"ץ, (ד) נקדושין יד., (ה) פסחים קכ: מעתיב יב. מגילה יח: (תנינה יח: דה סה, (ו) צ"ק ס"ה, (ז) שגמות כהנא, (ח) ו"ל שהאף.



תורה אור השלם

- כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם וכן אין לו לא תורה אשת המת הוציאה לאיש דף יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה: דברים כה ה'.
- ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו ועליהה יבמתו השקרה אבל הזקנים ואברה מנן במי לקחים לאחיו שם בישאל לא אבה יבמי: דברים כה ז
- ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגלה את ערוהה את מקרה הערה והיא גלחה את מקור דמיה ונברתו שניהם מקרב עמם: ויקרא כ יח
- ואיש אשר יקח את אשת אחיו גדה הוא ערות אדויו גלה עיריות יקרה: כא
- וערות אחות אמוך ואחות אביו לא תגלה כי את שארו הערה ענשם ישארו: ויקרא כ יט



הנהגות הב"ח

(א) גמ' בעל כחמה אמר מר ד"א יבמה יבא עליה: (ב) רש"י ד"ה סק וכי נמכת בשוק כמה:



תוס' חד מקמאי

אלא בתקע והאמר רבוח נפל מן הגג פירוש ברוח מצויה ונתקע חייב בד' דברים [וביבמתו] לא קנה: אלא כגון שנתכוון לאשתו ותקפתו יבמתו ובה עליה שניהם אנוסים הי"ד כגון שנתכוון לאשתו ותקפתו עובדי כוכבים ודבקום זו לזו. והא דאמר ישן לא קנה דוקא ישן אבל מתגמגם קנה בין היא ערה בין ריה ישנה קנה: אמר רבא נתכוון להטיח (בשמות) [בכותל] והטיח ביבמתו לא קנה להטיח בבמה והטיח ביבמתו קנה דהא קא מכיין לשום ביאה



מוסף רש"י

חייב בארבעה דברים. וכגון שגמל כרוח מזויה דהוה ליה קרוב למיד (ב"ק כו.) ובבימתו לא קנה. אע"פ ששניט כהא על יבמתו דין בשוגג דין כמזיד קנה. הני מילי היכי דנמכיין לביטא אשה אחרת, אכל אז לא נמכיין לשום ביאה היכי לא קנה, ואם חור ועשה אחד מן האמין נה מתאמר פסלה עליו (שם). ביאה גומרת בה. ויבמה ביאה משמע, שנה עליה הכחז לעבד וקדושין יד., תיר. ער (תענית יב: תענית יח:) כדמרגמנין ויקן ויערר (תענית שם). לאהדורי סברא. דבר הכא מצינא הלך (תענית) שם) אם לריך ממנו דבר שצריך הריסו אינו יודע צדור שמתגמגם (תענית שם).

הבא על יבמתו פרק ששי יבמות

ישן לא קנה. דישן לאו בר דעת ולא הוה קנינו קנין: **ננסקע**. שנתקעה לאשתו ונפל מן הגג ונתקע ביבמתו: **חייב בד' דברים**. בנזק ואער ורפוי ושבת כדאמר בהחובל (צ"ק דף פה:) פלע תחת פלע"י לרבות השוגג כמזיד ואונס כרלון אכל צדושת לא כדמפרש לקמן:

וביבמתו לא קנה. דלא איכוין לביאה:

שנסכוון לאשמו. ונתקעה לה: **מלוה**.

כלומר צביאה יותר מבחלילה: **הא חפץ**. מלוה ליבומי: ולקחה שלא

כדרכה. לרבות שאם בא עליה שלא

כדרכה קנה: **במקום שמקים שם**

גרסינן: **עד דמכוין לה לשם ביאה**.

בעולם: נזק. שמין אותה כאלו היא

שפחה נמכרת (ו) כמה הימה יפה

וכמה היא יפה: **לסעיף כנוסל**. לאו

לשום ביאה מייכוין: **שכן מעמאה אם**

בועלה. להיות כמותה טמא ז' דכתיב

ותהי נדמה עליו וטמא צבעת ימים

(ויקרא טו): **וכי אשם אחיו לעולם נדה**

היא. ואינה פוסקת: **שכן זידו**. של

אדם לרבות נשים הרבה על אחיו

באיסור אשת אח: **דאי צעי מקדש**

ואויל כי אלפא. ותפשוט מינה כל

עריות הנאסרות עליו מחמת אישות

כגון אשם אב וכלמו ותמותו ואחות

אשתו אכל אמו ואחותו ונתו וכיוצא

בהן דלין זידו לרבות מנלן: **שכן**

איסור הכא מאליו. ופשוט מינה אמו

ואחותו ונתו וכיוצא בהן ולא תפשוט

מינה עריות הנאסרות לו מחמת

קידושין: **מאשם אח ואחות אב ואם**.

דכי פרכת מה לאחות אב ואם שכן

איסור הכא מאליו אשם אח תוכיח

מה לאשם אח שכן זידו לרבות אחות

אב ואם תוכיח וחור הדין הלא השוה

שבהן שהן אסורות עליו משום ערוה

ועשה בהן הערלה כגמר ביאה אף

אני אביא כל העריות דדין הזה:

שכן איסורן משום שאר. ותפשוט כל

האסורות משום שאר כגל אשת

איש דלאו משום שאר מנל תיתי:

צחיי אוסרן. כל זמן (ו) שאדם חי

והיא שופעת וכן אשת אח אין

היתר צחיי אחיו שאפילו הוא

מגרשה אסורה ליה. אשת איש

יש לה היתר צחיי על ידי גט:

ציומי

אישן לא קנה ביבמתו אלא בנתקע והא

אמר (רבה) נפל מן הגג ונתקע חייב

בארבעה דברים¹ ובביבמתו לא קנה אלא כגון

שנתכוון לאשתו ותקפתו יבמתו ובא

עליה שניהם אנוסים דבי רבי חייא היכי

דמי כגון שנתכוון לאשתו ותקפתו עובדי

כוכבים ודבקום זה בזה ובא עליה מנא הני

מילי דתנו רבנן יביבמה יבא עליה מצוה דבר

אחר יבמה יבא עליה בין בשוגג בין² במזיד

בין באונס בין ברצון והא אפיקתיה למצוה

למצוה² מואם לא יחפוץ האיש נפקא הא

חפץ יבם וכי אתא קרא בין בשוגג בין

במזיד בין באונס בין ברצון תניא אידך

יבמה יבא עליה כדרכה ולקחה שלא

כדרכה³ (ויבם⁴) ביאה גומרת בה יואין כסף

וישטר גומרין בה ויבמה בעל כרחא (ו) ד"א

יבמה יבא עליה בין בשוגג כו' והא אפיקתי'

לכדרכה ההוא² מלהקים לאחיו שם נפקא

במקום שמקים שם וכי אתא קרא בין

בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון גופא

אמר רב יהודה ישן לא קנה ביבמתו דאמר

קרא יבמה יבא עליה עד דמכוין לה לשם

ביאה והתניא בין ער [בין ישן אימא בין

ערה בין ישנה והתניא בין ער] הוא בין ישן

הוא יבין ערה היא בין ישנה היא הכא במאי

עסקינן במתגמגם (ו) ה"ד מתגמגם אמר רב

אשי נים ולא נים תיר ולא תיר כגון דקרו

ליה ועני ולא ידע לאהדורי סברא וכי

מדכרו ליה מדכר גופא אמר רבה נפל מן

הגג ונתקע חייב בארבעה דברים ובביבמתו

לא קנה בנזק בצער בשבת ברפוי אבל

בושת לא מייחייב¹ דאמר מר יאין חייב על

הבושת עד שיתכוון אמר רבא ה"נתכוון

להטיח בכותל והטיח ביבמתו לא קנה

להטיח בבמה והטיח ביבמה קנה דהא

מכוין לשם ביאה בעולם: אחד המערה:

אמר עולא מגין להעראה מן התורה שנאמר³ ואיש אשר ישכב את אשה

דוה וגלה את ערותה את מקורה הערה מכאן להעראה מן התורה אישכחן

גדה שאר עריות מגין וכ"ת גילף מגדה² מה לגדה שכן מטמאה את בועלה

אלא אתיא מאשת אח דכתיב⁴ ואיש אשר יקח את אשת אחיו גדה היא

וכי אשת אחיו [לעולם] גדה היא אלא כגדה מה גדה בהעראה אף אשת אח

בהעראה מה לאשת אח שכן בידו לרבות דאי בעי מקדש ואויל כי אלפא

אלא אתיא מאחות אב ואחות אם דכתיב⁵ וערות אחות אמוך ואחות אביו

לא תגלה כי את שארו הערה איכא למיפרך מה לאחות אב ואחות אם שכן

איסור הבא מאליו מחדא לא אתיא תיתי [חדא] מתרתי מהי תיתי תיתי

מאשת אח ואחות אב ואחות אם מה להנך שכן אסורין משום שאר אלא

תיתי מגדה ואחות אב ואחות אם מה להנך שכן איסור הבא מאליו אלא

תיתי מגדה ואשת אח דמאי פרכת מתקיף לה רב אחא בריה דרב איקא מה

לגדה ואשת אח שכן אין להם היתר בחיי אוסרן תאמר באשת איש שכן יש

לה היתר בחיי אוסרה אמר ליה רב אחא מרפתי לרבינא אטו גדה ואשת

אח בחיי אוסרן הוא דאין להם היתר אבל לאחר מכאן יש להם היתר גדה

שבין בידו לרבות. וא"ת דנקדושין פרק האומר (דף לו:)

צעי למילף כל העריות דלא תפסי בהו קידושין מאחות אשתו וקאמר התם בשלמא

כולהו אמין והיכי אמין הא איכא למיפרך מה לאחות אשה שכן זידו לרבות וי"ל דכלאו הכי פריך שפיר א"ר דדוקא בנאשת אח חשיב

יש זידו לרבות לחומרל שכן יש זידו לרבות איסור על אחרים אכל מה שצידו לרבות על ענמו לא חשיב פירכא: **במה לאחות אב ואחות אם שבין איסור הבא מאליו**. הקשה ריבזן דמאחות אב ואם נילף היכא דעל ידי קידושין וי"ל דאשת איש

לא אחי כדפריך בסמוך מה להנך שכן שאר:

גד.

מרוצא ורוצח גופיה קאמר התם דסברא הוא דמאי חזית דדמא דידך

סומקא טפי כו' וזה לא שייך אלא במאנסין אותו להרוג צידים אכל

אם רוצים לוורקו על המינוק ויתמעך זוה אדרבה איכא למימר איפכא

מאי חזית דדמא דחבריה סומקא טפי כו' כיון שאין הורג צידים

ולא הוי אלא קרקע עולם בעלמא

ואין מלווה להליל חברו בגופו

לדלדבה חייו קודמין וההיקש דקרא

בהורג צידים כתיב כי כאשר יקוס

איש על רעהו וגו' והשתא גרסינן

בכל דוכתא מה רוצח יהרג ואל

יעצור אף נערה המאורסה יהרג ואל

יעצור פירוש יהרג הבעול ולא גרסינן

מיהרג דקרקע עולם היא אי נמי

אר"י דאפי' גרסינן מיהרג יש לפרש

דהכי קאמר מיהרג קודם שתעשה

מעשה ותביא עליה את הערוה וא"ת

במסכת ע"ז בפרק רבי ישמעאל

(דף נד. ושם) דנענד בלונס אסור

ומפרש כגון דלנסוהו עובדי כוכבים

והשתמוה לבהמה ידידה ופריך עלה

רבי זירא אונס רחמנא פטריה דכתיב

ולנערה לא תעשה דבר (דברים כג)

ומאי קושיא הא הא קרא דוקא

בקרקע עולם איירי אכל עשה מעשה

חייב למסור ענמו כדפרשי' ומשתמוה

לנעזות כוכבים עושה מעשה הוא

דליכא לאוקמה כשכפוהו עובדי

כוכבים לעזות כוכבים דלין זה

משתמוה ואר"י דהכי פריך אונס

רחמנא פטריה ממיתה אפי' בעושה

מעשה דנהי דחייב למסור ענמו מ"מ

אם לא מסר ענמו לא מחייב ממיתה

דולנערה לא תעשה דבר אפילו

בעשה מעשה קאמר קרא דפטורה

ממיתה דבעשיית מעשה איירי

ההיקשא דקרא ועוד דכיון דאפילו

צרלון מייחייב מיתה אע"ג דלא עבד

מעשה דהא אשה חייבת צרלון

אע"ג דהויא קרקע עולם הי"ד

כשפטר הכתוב אונס במיתה צ"ת

דין כדכתיב ולנערה לא תעשה דבר

פטור בכל ענין לא שנא עבד לא שנא

לא עבד ולהכי פריך כיון דפטור

ממיתה לא חשיב נענד ליאסר בהן

עבודה ומהדר ליה התם דחשיב

שפיר נענד בלונס אע"ג דפטו' ממית'

בדיעבד כיון דחייב למסור ענמו ונ"ע:

תוס' יומא פב. האריכו טובאן:

ישן לא קנה. פי' כגונטרס משום

דלא הוי בר דעת וקשיא דהא

קטן אע"ג דלא הוי בר דעת הוה קונה

אי לאו דמיעטיה קרא אלא טעמא

משום דלא איכוין לביאה כלל והוי

כמתכוין להטיח בכותל דבסמוך:

וכי איצטרך קרא בין בשוגג כו'.

וא"ת והא איצטרך לאשמועינן

ביאה ביבמה דלא כמיז אלא הכא

וי"ל דמלהקים לאחיו שם נפקא וא"ת

והא אכתי איצטרך לג"ש דלקמן בימה

מנין אתיא ביאה ביאה וי"ל דביאה

דחייבי לאוין מופנה וה"ל מופנה

מלד אחד: **דמכוין לה**. לאו

דוקא נקט דמכוין לה דהא בסמוך

אמר דנתכוון להטיח בצדמה והטיח

ביבמתו קנה:

למלך אשתו וקאמר התם בשלמא

כולהו אמין והיכי אמין הא איכא למיפרך מה לאחות אשה שכן זידו לרבות וי"ל דכלאו הכי פריך שפיר א"ר דדוקא בנאשת אח חשיב

יש זידו לרבות לחומרל שכן יש זידו לרבות איסור על אחרים אכל מה שצידו לרבות על ענמו לא חשיב פירכא: **במה לאחות אב ואחות אם שבין איסור הבא מאליו**. הקשה ריבזן דמאחות אב ואם נילף היכא דעל ידי קידושין וי"ל דאשת איש

לא אחי כדפריך בסמוך מה להנך שכן שאר:

עין משפט נר מצוה

ד א מיי פ"ב מהל' יבוס הלכה ג ד סמג עשין נא טושי"ע אה"ע סימן קסו סעיף ח:

ה ב מיי פ"א מהל' חובל ומזיק הלכה יב סמג עשין ע טושי"ע ח"מ סימן תכא סעיף יא:

ו ג מיי פ"ב מהל' יבוס הלכה ג סמג עשין נא טושי"ע אה"ע סימן קסו סעי' ח:

ז ד מיי פ"ב שם ה"א ופ"ה שם הלכה ט טושי"ע שם סימן קע סעיף יב:

ח ה מיי שם וטושי"ע שם סעיף ב וסימן קסו סעיף ב:

ט ו מיי שם פ"ב הל' ג טושי"ע שם סימן קסו סעיף ז:

י ד מיי פ"א מהל' חובל ומזיק הלכה י סמג עשין ע טושי"ע ח"מ סימן תכא סעיף א:

יא ח מיי פ"ב מהלכות יבוס הלכה ד סמג עשין נא טושי"ע אה"ע סימן קסו סעיף ח:

יב ט מיי פ"ג מהל' ממשל משכב ומנושכ הל' א סמג עשין רמג:



גליון הש"ס

גמ' ויבם ביאה גומרת. עין לעיל דף ע"ב מד"ה ויבמה ונקדושין יד ע"א רש"י ד"ה א"כ:



תוספות ישנים

ישן לא קנה ביבמתו פ"ה משום דלא הוי בר דעת. ולא נהירא דלפניו חרש דלא הוי בר דעת אמר' לקמן (דף טו.) קנה. ונראה טעמא משום דבעינן כוונה וינחא דחרש יש לו כל הכוונה שיכול אכל בישן אין לו כוונה שיש לו כמו שהוא ער. וכן נמי משמע לקמיה דמסיק ליה מבה עליה עד דמכוין לה: בזה לאשת אח שכן יש זידו לרבות. ותמיה דקדושין (פ"ו) דליף כל העריות [דלין קדושין מופסין] מתחת אשה נפריך מה לאחות אשה שכן יש זידו לרבות שיקדש היבה נשים ויבמה עליו איסור אחות אשה וי"ל דהא לא קרי זידו לרבות אלא כשהוא